



PUTUSAN

No.1246 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FIRMUS ROY anak dari BENEDIKTUS
NGERA ;
Tempat lahir : Flores, Nusa Tenggara Timur ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/09 Februari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pandan Sari RT. 06 Kecamatan
Segah, Kabupaten Berau ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redep karena didakwa :

Bahwa Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pandan Sari RT. 05, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Gabriel yang mengakibatkan luka ringan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1246 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 08.30 WITA Saksi Gabriel sedang duduk di bangku panjang di teras rumah saudari Yustin, Kampung Pandan Sari RT. 04, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, kemudian Terdakwa datang ke rumah dan langsung bertanya kepada Saksi Gabriel "kamu ingat kah?", lalu saksi korban Gabriel menjawab "saya tidak ingat" kemudian Terdakwa berkata "kenapa amanat dari pihak PT. BBA untuk panggilan kerja terhadap saya tidak kamu sampaikan kepada saya di rumah, salah saya itu apa?" lalu saksi korban Gabriel menjawab "kamu tidak ada di rumah", kemudian dijawab Terdakwa "memang saya tidak ada di rumah, tapi kamu bisa ke rumah dan kasih tahu orang rumah", "berapa kali kamu ke rumah saya?" namun Saksi Gabriel tidak menjawab dan tiba-tiba Terdakwa langsung emosi dan memukul Saksi Gabriel sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bibir Saksi Gabriel sehingga mengakibatkan luka, kemudian Saksi Gabriel langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Saudara Royman, lalu Ketua RT segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Segah guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa motif pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Gabriel dikarenakan Terdakwa mendapat informasi dari Saudara Royan bahwa Terdakwa ada panggilan kerja secara lisan dari perusahaan PT. BBA, namun panggilan secara lisan tersebut tidak disampaikan langsung oleh Saksi Gabriel kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Gabriel mengalami luka robek pada bagian bawah bibir Saksi Gabriel dan 2 (dua) buah gigi Saksi Gabriel juga lepas;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 696/PKM-TB/TU/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari dokter umum pada Puskesmas Tepian Buah yang dibuat dan ditandatangani dr. I Made Mahendra dengan kesimpulan Saksi Gabriel adalah seorang laki-laki, lahir di Ipir NTT tahun 1968 dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada pasien : tampak adanya luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri sepanjang 1 cm (satu centimeter) dan bagian luar terdapat luka lecet dan terdapat 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah kiri lepas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1246 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 30/Pid.B/2015/PN.Tnr. tanggal 10 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 28/PID/2015/PT.SMR. tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 Maret 2015 Nomor : 30/Pid.B/2015/PN.Tnr, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Pid.B/2015/Pn.Tnr. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1246 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2015 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 22 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penafsiran hukum sebagaimana mestinya yaitu dengan alasan :

1. Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum :

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal di mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb halaman 10 pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam uraian fakta untuk mempertimbangkan "Bahwa atas pernyataan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa" di mana dinyatakan:

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum dalam perkara ini memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa dari hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa di persidangan di mana akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit bagi saksi Gabriel Mane hal ini jelas dilampirkan dalam Surat Visum Et Repertum No. 969/PKM-TB/TU/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari dokter umum pada Puskesmas Tepian Buah yang dibuat dan ditandatangani dr. I Made Mahendra ;

Kesimpulan :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1246 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Gabriel adalah seorang laki-laki, lahir di Flores (NTT), tahun 1968 dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada pasien : tampak luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri sepanjang 1 cm (satu centimeter) dan bagian luar terdapat luka lecet dan terdapat 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah kiri lepas akibat kekerasan benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu.

Menanggapi hasil dari Surat Visum Et Repertum No. 969/PKM-TB/TU/XI1/2014 tanggal 11 Desember 2014 dari dokter umum pada Puskesmas Tepian Buah yang dibuat dan ditandatangani dr. I Made Mahendra bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Gabriel Mane mengalami cacat seumur hidup karena 2 (dua) buah gigi seri bagian bawah kiri lepas dan mengalami kesulitan dalam makan dan berkomunikasi dengan orang lain atau kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari karena adanya luka robek pada bibir bawah bagian dalam sebelah kiri sepanjang 1 cm (satu centimeter) dan bagian luar terdapat luka lecet. Selain itu biaya pengobatan untuk saksi Gabriel Mane ditanggung sendiri oleh keluarga saksi Gabriel Mane dan bukan oleh keluarga Terdakwa;

Meskipun di dalam persidangan saksi Gabriel Mane telah memaafkan Terdakwa namun hal tersebut tidak mengakibatkan serta merta perbuatan Terdakwa menjadi termaafkan secara hukum. Dengan cara pemahaman sebagaimana tersebut di atas, sudah sepantasnya pula apabila meletakkan posisi "perbuatan Terdakwa" sesuai porsinya, mengingat perbuatan Terdakwa sungguh-sungguh telah mengakibatkan luka yang menimbulkan penyakit/halangan saksi Gabriel dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu dan hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA berpendapat bahwasanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa belum menyentuh rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. Dan sudah sepantasnya apabila Terdakwa diberikan hukuman setimpal sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 03 Maret 2015 yaitu dengan amar tuntutan yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam memutus perkara Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA telah Keliru dalam menerapkan hukum karena jika dilihat dari fakta hukum yang ada

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1246 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta petunjuk yang didapat selama dalam pemeriksaan persidangan yang saling bersesuaian, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhadap Terdakwa FIRMUS ROY Anak dari BENEDIKTUS NGERA itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan kurang membina Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam memutuskan perkara Terdakwa hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan mengesampingkan alat bukti surat dan semua keterangan saksi Gabriel Mane, saksi Maria Giovani Salonga, saksi Subianto, saksi Royan Alfandi, dan saksi Amiruddin ;

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan Majelis Hakim salah menerapkan hukum dan hal ini karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat keseluruhan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan apabila Majelis Hakim dalam menerapkan hukum pada dasarnya maka keterangan saksi-saksi yang telah disumpah kebenarannya juga sebagai pertimbangan dalam memutus suatu perkara;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam memutus perkara Terdakwa hanya dilihat secara formil bukan tanpa mengindahkan materiel perkara saja maka dikemudian hari akan banyak tindak pidana yang pembuktian-pembuktian di persidangan di pengadilan serupa dengan perkara ini akan timbul suatu perbuatan sewenang-wenang dari penegak hukum itu sendiri yaitu *Judex Facti*;

Bahwa Majelis Hakim tidak memahami dan menerapkan hukum sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

2. Tentang putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya bersifat *Onvoldoende gemotiveert* antara lain bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan telah bersifat diskriminatif dan tidak menerapkan hukum secara proporsional karena hanya bertitik dari pada keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan alat



bukti lain yaitu alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Gabriel Mane, saksi Maria Giovani Salonga, saksi Subianto, saksi Royan Alfandi, dan saksi Amiruddin serta alat bukti petunjuk yaitu barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang saling bersesuaian;

Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam mencatat dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam pertimbangan-pertimbangan tidak mencakup secara luas mengenai fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan dan menuliskan fakta-fakta di persidangan dan kemudian dituangkan dalam amar putusan hanya melihat fakta secara sepihak yaitu dari keterangan Terdakwa tanpa mempertimbangkan alat bukti surat dan fakta di persidangan secara keseluruhan;

3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* saling bertentangan :

Pertimbangan Majelis Hakim dalam membahas fakta-fakta di persidangan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada atas perbuatan Terdakwa yaitu : "Penganiayaan "adalah tidak mendasar pada pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda halaman 5 Reg. No. 28/Pid/2015/PT.SMR tanggal 18 Mei 2015 pertimbangan-pertimbangan yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pertimbangan atas pernyataan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena saksi korban Gabriel Mane tidak memberitahukan atau menyerahkan surat panggilan kerja yang diterimanya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum dalam perkara ini memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keterangan saksi Gabriel Mane poin 4 yang telah diuraikan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi Amirudin poin ke-3 halaman 5 pada salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No: 30/Pid.B/2015/PN.Tnr sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat saksi disuruh saksi Subiyanto selaku HRD PT. BBA untuk menyampaikan panggilan secara lisan bahwa Terdakwa di panggil bekerja namun amanat saksi Subiyanto tersebut tidak saksi sampaikan karena pada saat itu saksi mencari Terdakwa di rumahnya tidak ketemu dengan Terdakwa kemudian saksi menyampaikan kepada saksi Subiyanto Bahwa Terdakwa tidak ada kemudian saksi Subiyanto menyuruh saksi untuk mencari pengganti Terdakwa ;



- Bahwa saksi Gabriel Mane tidak menyampaikan panggilan kerja tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak ada di rumah; Jadi jelas bahwa saksi Gabriel Mane tidak memberitahukan panggilan kerja yang diterimanya kepada Terdakwa karena saksi Gabriel Mane telah berusaha untuk ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya. Sehingga pesan panggilan kerja dari PT. BBA tidak bisa disampaikan oleh saksi Gabriel Mane ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam pertimbangan mengambil putusan hanya melihat secara formil tanpa melihat secara materiel padahal dalam aturan hukum berlaku dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa merupakan delik formil dan materil yang sifatnya telah ditentukan dalam undang-undang secara tertulis sehingga pertimbangan tersebut suatu pertimbangan yang menyesatkan dan apabila hal tersebut dibuktikan secara formil saja unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam menerapkan hukum telah keliru sehingga perlu diluruskan oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.

Bahwa apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 5 adalah saling bertentangan maka putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum demikian adalah batal demi hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi yang berimbang, seksama dan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP;

Bahwa pertimbangan dalam putusan tersebut salah dalam menerapkan hukum sehingga arah pertimbangan tidak lagi mencerminkan rasa keadilan yang berimbang dan tumbuh di masyarakat ;

Jelaslah bahwa putusan *a quo* telah keliru dan tidak mempertimbangkan sama sekali fakta hukum yang bersumber dari alat bukti dan barang bukti sehingga putusan *a quo* tidak memenuhi syarat suatu putusan. Bahwa dari uraian serta alasan-alasan tersebut jelas semua unsur-unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum pembuktian dan pembebasan Terdakwa bukanlah pembebasan murni dan diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau membenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terbukti telah memukul wajah korban yang mengenai bibir kiri korban, sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa telah memukul bibir saksi korban dengan tangan kosong yang mengenai bibir korban sehingga 2 (dua) gigi bagian bawah saksi korban telah lepas/tanggal;
- Terdakwa memukul korban karena surat panggilan untuk kerja di PT. BBA yang ditujukan kepada Terdakwa tidak disampaikan oleh korban sehingga kesempatan Terdakwa untuk bekerja di PT. BBA menjadi hilang ;
- Selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1246 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 18 Desember 2015**, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002